

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3869/2541

นาย อา รยิต ชิงห์
นาง สม เกียรติ รอด ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 บัญญัติเรื่องการปิดหมายไว้ว่า ให้ปิดคำคู่ความไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ สำนักทำการงานของกลุ่มความนั้น การที่โจทก์ระบุที่อยู่ของจำเลยอย่างกว้าง ๆ ทั้งที่สำนักทำการงานของจำเลยมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานกับมีพนักงานจำนวนมากจนพนักงานเดินหมายไม่สามารถสืบหาได้ว่าจำเลยทำงาน ณ หน่วยงานใดของการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าถูกโจทก์ฟ้องและไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะรู้ได้ การส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมายเช่นนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ทำให้ กระบวนพิจารณาหลังจากนั้นต่อมาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหา เรื่องการส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้จำเลยโดยไม่ชอบนั้น เป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมชอบที่จะต้องเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำสั่ง ศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ตั้งแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบค่าเช่าบ้าน จำเลยขาดนัด ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยแบ่งค่าเช่าบ้านพิพาทครึ่งหนึ่งนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าจำเลยไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง จำเลยมิได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยมีทางชนะคดีโจทก์

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดโดยจงใจไม่มีเหตุขอให้พิจารณาใหม่ ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า การที่พนักงานเดินหมายของศาลไปปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ที่การไฟฟ้า นครหลวงเขตคลองเตยเป็นการส่งหมายที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่าโจทก์ระบุที่อยู่ของจำเลยในคำฟ้องเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยโดยไม่ระบุว่าจำเลยทำงานอยู่ที่หน่วยงานใดของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยเมื่อพนักงานเดินหมายไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยตามที่อยู่ในฟ้องไม่พบจำเลย ได้

สอบถามพนักงานหญิงได้รับแจ้งว่าไม่รู้จักจำเลยเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเขต
คลองเตย มีพนักงานเป็นจำนวนมากพนักงานเดินหมายจึงปิดหมายไว้ ตามรายงาน
การเดินหมายลงวันที่ 3 ตุลาคม 2537 ในการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์กับการส่ง
คำบังคับตามรายงานการเดินหมายลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537 กับวันที่ 16
พฤษภาคม 2538 พนักงานเดินหมายสอบถามแล้วก็ไม่มีใครรู้จักจำเลยจึงได้ปิด
หมายไว้อีกโดยเฉพาอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายตามรายงานการเดินหมายลงวันที่ 16
มิถุนายน 2540 ระบุว่าพนักงานเดินหมายนำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไป
ส่งแล้วไม่พบจำเลยเนื่องจากภูมิลำเนาของจำเลยไม่ได้ระบุว่าอยู่ในแผนก กอง หรือ
หน่วยงานใดในการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย พนักงานเดินหมายสอบถามเจ้า
หน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยแล้วแต่ไม่มีผู้ใด
ทราบว่าจำเลยทำงานอยู่ ณ หน่วยงานใดจึงส่งหมายให้จำเลยไม่ได้และไม่สามารถ
ทำการปิดหมายตามคำสั่งศาลได้ ซึ่งการปิดหมายนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 79 ก็ได้บัญญัติในเรื่องการปิดหมายไว้ว่า ให้ปิดคำคู่ความไว้ในที่แล
เห็นได้ง่าย ณ สำนักทำการงานของกลุ่มความนั้นการที่โจทก์ระบุที่อยู่ของจำเลยอย่าง
กว้าง ๆ ทั้งที่สำนักทำการงานของจำเลยมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานกับมี
พนักงานจำนวนมากจนพนักงานเดินหมายไม่สามารถสืบหาได้ว่าจำเลยทำงาน ณ
หน่วยงานใดของการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ทำให้จำเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าถูก
โจทก์ฟ้องและไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยจะรู้ได้ การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่
จำเลยโดยวิธีปิดหมายเช่นนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 79 ทำให้กระบวนการพิจารณา หลังจากนั้นต่อมาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยซึ่งการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยไม่ชอบนั้นเป็นกรณีที่มิได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะ
ยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมชอบที่จะต้องเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่

(สมปอง เสนเนียม-สมลักษณ์ จัดกระบวนการพล-อนันต์ โรจนเนืองนิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ